



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 247/15

מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעים:

1. נגה ארדה
 2. רן ארדה
- ע"י ב"כ עוה"ד רינה איילין-גורליק
מרחוב מנחם בגין 7 רמת גן

- נ ג ד -

הנתבעת:

- פנינה דגן
- ע"י ב"כ עוה"ד גרשון שניידר
מרחוב היצירה 3 (בית שאפ) רמת גן

- נ ג ד -

הצד השלישי:

- הראל חברה לביטוח בע"מ
- מרחוב אבא הלל 3 רמת גן

ה ח ל ט ה

1. הליך זה עניינו בנזקי רטיבות בדירת התובעים.
2. הנתבעת הגישה ביחד עם כתב ההגנה מטעמה הודעה לצד שלישי כנגד חברת הביטוח אשר מבטחת את דירתה.
3. לאור הנטען בהודעה לצד שלישי אני מוצא מקום למוחק על הסף מחמת העדר סמכות עניינית של המפקח לדון בה.
4. ראשית, סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969. עילת ההודעה לצד שלישי עניינה בהתקשרות הביטוחית שבין הנתבעת לבין הצד השלישי. ניהול ההליך כנגד הצד השלישי יביא, בהכרח, לדיון בעילות מכת דיני החוזים ודיני הביטוח, עילות שכאמור מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בהן.
5. שנית, על פי סעיף 73 לחוק המקרקעין הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח הם "(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך על פי סעיף 72 (לרבות "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה" בהתאם להוראת סעיף 72(ג) לחוק, א.ס.) (2) נציגות הבית המשותף". הצד השלישי - חברת הביטוח של בעל דירה, בכל קונסטלציה משפטית שהיא, איננה יכולה להיחשב כ"מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה" ולפיכך ממילא אינני מוסמך לדון בתובענה (לרבות הודעה לצד שלישי) המוגשת כנגדה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 247/15

מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

6. שלישית, הודעה לצד שלישי איננה יוצרת יריבות ישירה בין התובעים לבין הצד השלישי. כך, למשל, אף אם תתקבל ההודעה הרי שניתן להוציאה לפועל רק לאחר ביצוע פסק הדין על ידי הנתבעת (ר' תקנה 223(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984). מדובר בסכסוך נפרד שבין הנתבעת לבין הצד השלישי (מבטחת מטעמה) שעילתו שונה ונפרדת מזו הנדונה בתיק העיקרי. קיומה של זיקה בין ההליך העיקרי להודעה לצד שלישי (סוגיית הרטיבות) איננה יכולה להקנות למפקח סמכות עניינית להיזקק לסכסוך האמור שעה שלא ניתנה לו סמכות זו בדין.
 7. רביעית, תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011 אומנם מחילה את הוראות תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחויבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל עניין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 78 הנ"ל או את תקנות סדר הדין האזרחי להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.
 8. לפיכך, הרי שאינני מוסמך עניינית לדון בהודעה לצד שלישי ואני מורה על מחיקתה.
 9. יובהר כי אין בהחלטתי זו כדי לפגוע בזכות הנתבעת להגיש תביעה נגד הצד השלישי בעילות תביעה הקיימות לה על פי פוליסת הביטוח ו/או על פי כל דין בפני הערכאות המוסמכות.
 10. מאחר והחלטתי זו ניתנה עוד בטרם נמסרה ההודעה לצד השלישי, אינני עושה צו להוצאות. המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים באמצעות הדואר.
- ניתנה בלישכתי בתאריך כ"ט סיון תשע"ה, 16 יוני 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב